

COBERTURA DE RENTA PARA EL CONYUGE O CONCUBINO Y/O PADRES
CLÁUSULA ADICIONAL
Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias

ARTICULO N° 1: DEFINICIONES

Beneficiario: Es la persona o personas declaradas por el Asegurado en la Solicitud del Seguro y detalladas en las Condiciones Particulares de la Póliza. Para poder ser considerado Beneficiario, debe tener la condición de cónyuge, concubino y/o padre del Asegurado, debidamente acreditado según la normativa vigente sobre la materia.

Exclusiones: Se refiere a todas las circunstancias y/o causas de siniestros no cubiertos por el seguro y que se encuentran expresamente señaladas en la presente Cláusula Adicional.

ARTÍCULO 2°: DEFINICIÓN DE LA COBERTURA

En virtud de la presente Cláusula Adicional, en caso de fallecimiento del Asegurado la COMPAÑÍA pagará al CONYUGE O CONCUBINO y/o PADRES sobrevivientes una renta mensual según el porcentaje especificado en las Condiciones Particulares de la Póliza, no pudiendo exceder este del 100% de la renta que hubiese percibido el Asegurado en vida.

Para acceder a la cobertura de la presente Cláusula Adicional, los beneficiarios deberán acreditar su condición de tales al momento del fallecimiento del Asegurado, según lo especificado en Artículo N° 4.

El pago a los beneficiarios se realizará hasta el fin de la vigencia de la póliza o hasta su fallecimiento, lo que ocurra primero.

Esta Cláusula Adicional se activará una vez concluido el plazo del Periodo Garantizado especificado en las Condiciones Particulares, en caso se hubiese contratado dicha Cláusula Adicional.

El fallecimiento de un beneficiario antes del fallecimiento del Asegurado o una vez activada la presente Cláusula, no supondrá un recálculo en el monto de la renta del Asegurado o del resto de beneficiarios remanentes.

ARTÍCULO N° 3: DESIGNACIÓN Y CAMBIO DE BENEFICIARIO

El Asegurado deberá declarar al beneficiario CÓNYUGE O CONCUBINO y/o PADRES en la Solicitud del Seguro, caso contrario no será considerado como beneficiario de la presente Cláusula Adicional, aún si hubiesen mantenido alguna relación de parentesco con el Asegurado.

El cambio de un Beneficiario ya declarado o del porcentaje de renta designado para un beneficiario, se hará en forma expresa y por escrito en la póliza o en su defecto en un tercer documento legalizado por notario público. Es válida aunque se notifique a La Compañía después del fallecimiento del asegurado. Dicho cambio registrará desde el mes siguiente de la fecha de la presentación de la solicitud.

La inclusión, exclusión o cambio de porcentaje asignado de un Beneficiario por parte del Asegurado, implica el efectuar un recálculo en el monto de la Renta por parte de la Compañía.

La Compañía se reserva el derecho de validar la condición de supérstite de los beneficiarios previo a efectuar la exclusión o cambio de porcentaje de algún Beneficiario. No se excluirá a beneficiarios ya fallecidos.

ARTÍCULO Nº 4: AVISO DE FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO Y SOLICITUD DE COBERTURA

La presente cláusula es aplicable para el procedimiento de aviso del siniestro y solicitud de Cobertura de Renta para el Beneficiario.

El aviso de fallecimiento del Asegurado deberá ser comunicado por escrito a La Compañía dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro o del beneficio, según corresponda.

La solicitud de la renta para el Beneficiario CÓNYUGE O CONCUBINO y/o PADRES declarado por el Asegurado podrá exigir la misma en los Centros de Atención al Cliente de La Compañía, presentando los siguientes antecedentes:

- a. Original o copia legalizada de la Partida o Acta de Defunción del Asegurado.**
- b. Original o copia legalizada del Certificado Médico de Defunción del Asegurado.**
- c. Copia simple del Documento de identidad del beneficiario CÓNYUGE O CONCUBINO y/o PADRES del seguro.**

- d. Original o copia legalizada del Atestado o informe Policial completo o Carpeta Fiscal, en caso corresponda.
- e. Para el caso de cónyuge o concubino, original o copia legalizada del Acta o Partida de Matrimonio o de la Inscripción en Registros Públicos de la Unión de Hecho, según corresponda, con una antigüedad no menor a tres (3) meses a la fecha de la solicitud de la cobertura.

La solicitud y los documentos antes detallados solo serán requeridos para hacer efectivo el pago de la primera renta.

De requerir La Compañía aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada por el Beneficiario, deberá solicitarlas dentro de los primeros veinte (20) días del plazo de treinta (30) días con los que cuenta La Compañía, desde la presentación de todos los documentos detallados en la póliza, para consentir, aprobar o rechazar la solicitud de pago de la cobertura, lo que suspenderá dicho plazo hasta que se presente la documentación e información solicitada.

El plazo para efectuar la solicitud de la cobertura será el plazo prescriptorio legal vigente a la fecha de ocurrencia de fallecimiento del asegurado.

En la presente póliza, entiéndase que la “copia legalizada” hace referencia a la certificación de reproducción notarial, de conformidad con el Artículo N° 110 del Decreto Legislativo N° 1049.

El beneficiario pierde el derecho a ser indemnizado si actúa fraudulentamente, exagera los daños o emplea medios falsos para probarlos.

ARTÍCULO N° 5: PAGO DE LA COBERTURA

En caso de fallecimiento del Asegurado, la solicitud de la presente cobertura se considerará aprobada en los siguientes casos:

1. Para el consentimiento expreso, una vez que el solicitante de la presente cláusula haya presentado todos los documentos requeridos en la presente cláusula, siempre y cuando de dichos documentos se desprenda que el siniestro se encuentra bajo la cobertura del presente seguro. En este caso, La Compañía emitirá un pronunciamiento respecto a la documentación presentada.

2. Para el consentimiento tácito, si transcurridos más de treinta (30) días calendario de presentados todos los documentos exigidos para la liquidación del siniestro en la presente cláusula La Compañía no se manifestara sobre la procedencia o no de la solicitud de cobertura.

Sin perjuicio de lo antes indicado, cuando La Compañía requiera contar con un plazo mayor para realizar investigaciones adicionales u obtener evidencias suficientes sobre la procedencia del siniestro o para la adecuada determinación de su monto, deberá solicitarle al solicitante de la presente cláusula, dentro del plazo inicial de treinta (30) días la ampliación de dicho plazo. Si el solicitante de la presente cláusula no lo aprueba, La Compañía podrá presentar solicitud debidamente justificada por única vez y, requiriendo un plazo no mayor al original, a la Superintendencia dentro de los referidos treinta (30) días. La Superintendencia se pronunciará de manera motivada sobre dicha solicitud en un plazo máximo de treinta (30) días, bajo responsabilidad. A falta de pronunciamiento dentro de dicho plazo, se entiende aprobada la solicitud.

ARTÍCULO N° 6: EXCLUSIONES

Este seguro no cubre el pago de rentas si el fallecimiento del Asegurado fuere a consecuencia de un acto delictivo cometido, en calidad de autor, cómplice o partícipe, por uno o más Beneficiarios, sin perjuicio del derecho que le asiste a los demás Beneficiarios no partícipes de dicho acto, de reclamar el porcentaje correspondiente de la renta.

ARTÍCULO N° 7: APLICACIÓN

Son de aplicación a esta Cláusula, las condiciones indicadas en el Condicionado General, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo.